

**P U T U S A N****Nomor : 58/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Merek pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Inggris yang berkedudukan di Stamford Bridge Grounds, Fulham Road, London, Inggris, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **MARODIN SIJABAT,SH, ZENERY PERANGIN-ANGIN, SH, M.CHALIS DAMRAH,SH, ACHMAD JANZANI,SH, dan ACHMAD FATCHY,SH.MBA**, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum (HKI) dari AFFA Intellectual Property Rights, berkantor di Graha Pratama Building 15th Floor, Jalan M.T.Haryono Kav.15 Jakarta 12810, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

HARDIMAN, beralamat di Jalan Petojo Barat VI No.5 Jakarta 12140, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2014 dan telah didaftarkan dalam register dibawah Nomor : 58/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan yang bergerak dibidang jasa olah raga yang mempunyai klub sepak bola dengan nama CHELSEA yang sudah berdiri dan ada sejak tahun 1905 berkedudukan di Inggris ;
2. Bahwa sebagai badan hukum yang memiliki sebuah klub sepak bola, maka Penggugat memproduksi dan menyediakan pakaian olah raga dengan menggunakan Merek CHELSEA baik berupa kostum untuk para pemain sepak bola beserta perlengkapannya maupun untuk diperdagangkan bagi fans maupun konsumen. Namun sebagai sebuah klub sepak bola yang cukup dikenal serta memiliki banyak fans di seluruh dunia, maka permintaan dari fans atau para konsumen atas pakain olah raga (kostum) yang digunakan para pemain CHELSEA cukup besar sehingga Penggugat juga memproduksi pakaian olah raga dengan menggunakan Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo ;
3. Bahwa dengan menjelmannya klub sepak bola CHELSEA milik Penggugat sebagai salah satu klub raksasa di dunia terlebih di daratan Eropa karena berhasil menjuarai Liga Inggris maupun Liga Eropa, maka permintaan atas pakain olah raga (kostum) yang digunakan para pemain CHELSEA beserta asesorisnya dengan menggunakan Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo semakin meningkat setiap tahunnya dan hal ini sudah barang tentu juga menjadi perhatian para produsen pakaian olah raga di penjuru dunia termasuk di Indonesia dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan secara instant yang kemudian meniru dan/atau menjiplak Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo yang dimiliki Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat adalah pemilik sekaligus pemakai pertama di dunia atas Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB, serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo yang telah lama digunakan di Inggris dan telah terdaftar di Inggris sejak tahun 1970 serta telah terdaftar pula di berbagai negara di dunia, antara lain :
 - Inggris, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB terdaftar dengan No. 962645 untuk melindungi yang termasuk dalam kelas 6, 16, 18, 21, 24 dan 25 yang terdaftar tanggal 20 Juli 1970, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 2373227 untuk melindungi yang termasuk dalam kelas 3, 6, 8,

Hal. 2 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



- 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 32, 33, 34, 35, 36, 41 dan 43 kemudian terdaftar 2373228 untuk melindungi yang termasuk dalam kelas 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 26 serta Merek CHELSEA terdaftar No. 2381367 untuk melindungi yang termasuk dalam kelas 41 ;
- **Amerika Serikat**, Merek CHELSEA FC terdaftar dengan No. 4,322,551 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 (untuk kelas internasional) dan Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB terdaftar No. 4,315,232 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 (untuk kelas internasional) yang telah digunakan pertama kali di Amerika pada 6 Januari 1994 dan untuk perdagangan sejak 1 Januari 1997 ;
 - **Jepang**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar No. 5048742 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 dan 28 ;
 - **Selandia Baru**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 766013 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 ;
 - **Irlandia**, Merek CHELSEA FC terdaftar dengan No. 247012 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24 dan 25 kemudian Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB terdaftar dengan No. 247718 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 247010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 ;
 - **Rumania**, Merek CHELSEA FC terdaftar dengan No. 77092 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 kemudian Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB terdaftar dengan No. 77093 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 77094 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;
 - **Israel**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 215887 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;

Hal. 3 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



- **Meksiko**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 1211849 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;
- **Argentina**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB terdaftar dengan No. 2.436.612 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 2.244.756 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;
- **Macao**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB terdaftar dengan No. N/036791 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. N/036807 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;
- **Uni Emirat Arab**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 108614 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;
- **M e s i r**, Merek CHELSEA FC terdaftar dengan No. 1 046 631 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 dan 41 yang didaftarkan melalui WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANITATION (WIPO) dengan sistem Madrid Agreement And Protocol ;
- **S w i s s**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB terdaftar dengan No. 983 865 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25 dan 28 yang didaftarkan melalui WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANITATION (WIPO) dengan sistem Madrid Agreement And Protocol ;
- **Thailand**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. Kor225673 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;
- **Philippina**,Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 4-2005-011745 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 dan 28 ;
- **Afrika Selatan**,Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 2010/01310 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;

Hal. 4 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



- **Hongkong**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 300293481 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 ;
 - **Vietnam**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 101271 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28;
 - **R u s i a**, Merek CHELSEA terdaftar dengan No. 448425 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;
 - **Norwegia**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB terdaftar dengan No. 228167 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 41 dan 43;
 - **T u r k i**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 2005 047995 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 ;
 - **Brunei Darussalam**, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terdaftar dengan No. 36,592 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 ; (Vide Bukti P – 1 sampai dengan P – 31).
5. Bahwa selain pendaftaran di berbagai negara di dunia, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo serta Merek CHELSEA FC milik Penggugat telah diajukan pendaftarannya di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., yakni untuk Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan No. Agenda D00 2013 048471 untuk melindungi jenis barang ; *"Artikel-artikel pakaian luar, artikel-artikel pakaian olah raga, alas kaki sebagai artikel pakaian; dan penutup kepala, kemeja, celana pendek, kaos oblong, kaos kaki, baju kaos/baju hangat, pet (penutup kepala), topi, syal, jaket, pakaian longgar dipakai di atas baju tidur, piyama, sandal, celana pendek model "boxer", sepatu bot untuk bayi, tadah liur bukan dari kertas, pakaian terusan yang biasanya dikenakan bayi (romper suit), pakaian tidur untuk bayi, sejenis celana jengki (dungarees), penyangga pakaian, bagian manset lengan kemeja, pakaian untuk jogging/lari, dasi, pakaian santai, jas mandi, pakaian dalam dan kaos kaki panjang (hosiery), ikat pinggang"* yang termasuk dalam kelas 25 dan Merek CHELSEA FC pada tanggal 5 Pebruari 2014 dengan No. Agenda D00 2014 004733 untuk melindungi jenis barang : *"Jam tangan dan jam, barang perhiasan, lencana dan papan nama untuk digunakan bersamaan,*

Hal. 5 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



gantungan kunci dan gantungan kunci rantai, manset dan penjepit dasi, anting-anting, peniti (perhiasan), liontin, jimat (perhiasan)" yang termasuk dalam kelas 14 ; (Vide Bukti P – 32 dan P - 33).

6. Bahwa Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** serta Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** dan Logo milik Penggugat digunakan oleh Penggugat untuk membedakan hasil produk-produk Penggugat dengan hasil produk milik orang lain atau badan hukum lain ;
7. Bahwa kata atau susunan kata **CHELSEA** yang dijadikan Penggugat sebagai Merek Dagang maupun Merek Jasa adalah merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat yakni **CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED** yang sudah berdiri sejak tahun 1905, sehingga kata **CHELSEA** sudah digunakan oleh Penggugat sejak tahun 1905 ;
8. Bahwa seiring dengan dikenalnya dan tenarnya klub sepak bola **CHELSEA** milik Penggugat serta berkat Brosur-brosur maupun Katalog dari produk Penggugat, telah membawa dampak dikenalnya serta menjadikan Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** serta Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** dan Logo milik Penggugat terkenal didunia ;
9. Bahwa ternyata, Tergugat telah mendaftarkan merek **CHELSEA** terdaftar No. IDM000035153 untuk melindungi jenis barang "*Pakaian jadi (konpeksi), yaitu: pakaian pria/wanita, pakaian anak-anak, pakaian olah raga, celana panjang/pendek, celana dalam pria/wanita, kutang wanita (BH), jas, jaket, piama, daster, celana/baju renang, celana/baju senam, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, t-shirt, kaos kaki, ikat pinggang, dasi, topi, sarung tangan (pakaian), sepatu, sandal*" yang termasuk dalam kelas 25 dan No. IDM000249835 untuk melindungi jenis barang : "*Segala macam pakaian jadi untuk pria, -wanita, dan -anak-anak, konpeksi, busana muslim, mukena (pakaian sholat), kemeja, jaket, jas, mantel, kaos singlet, kaos oblong, T-shirt, celana pendek, celana panjang, celana renang, pakaian renang, kutang wanita (BH), pakaian dalam untuk pria, -wanita, dan -anak-anak, kaos kaki, stocking, dasi, topi, sarung tangan (pakaian), ban pinggang, sepatu, sandal, selop, sol sepatu*", yang termasuk dalam kelas 25 ; (Vide Bukti P – 34 dan P - 35) ;
10. Bahwa unsur yang menonjol dan penekanan ucapan pada Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** serta Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** dan Logo milik Penggugat adalah pada

Hal. 6 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



kata CHELSEA, demikian juga halnya pada merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No. IDM000249835 atas nama Tergugat sehingga jika dilihat secara seksama antara merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No. IDM000249835 atas nama Tergugat dengan Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo milik Penggugat secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya baik cara penulisan maupun bunyi ucapan, sebagaimana isi penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan : **“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”** ;

11. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No. IDM000249835 atas nama Tergugat tersebut, karena merek CHELSEA atas nama Tergugat tersebut secara jelas **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek CHELSEA FC dan Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB milik Penggugat dan pemakaian merek CHELSEA Tergugat yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan Merek CHELSEA FC dan Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB milik Penggugat dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seolah-olah Merek serta produk-produk Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat dan hal ini sudah barang tentu sangat merugikan bagi Penggugat ;
12. Bahwa tindakan Tergugat mendaftarkan merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No. IDM000249835 yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo milik Penggugat yang juga merupakan **nama badan hukum** Penggugat adalah merupakan bukti **itikad tidak baik** dari Tergugat dalam mendaftarkan merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek



CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835, karena Tergugat telah meniru dan menjiplak serta membonceng ketenaran Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo milik Penggugat;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan : **"Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik"** ;
14. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf (a) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan ; **"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut : (a) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak"**.
15. Bahwa seharusnya Tergugat tidak menggunakan dan/atau mengajukan pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHELSEA FC dan Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB milik Penggugat, karena masih banyak lagi kata-kata atau susunan kata-kata lain yang dapat dibuat dan dijadikan sebagai merek oleh Tergugat, tanpa harus meniru dan/atau menjiplak Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo milik Penggugat yang sudah terkenal ;
16. Bahwa tindakan Tergugat mendaftarkan merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 dengan meniru dan/atau menjiplak Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo milik Penggugat yang sudah terkenal sangatlah bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan : **"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut ; (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis"**.
17. Bahwa berdasarkan pasal 4 jo pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka permohonan pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan

Hal. 8 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



Lukisan terdaftar No.IDM000249835 oleh Tergugat haruslah ditolak Direktorat Jenderal karena merupakan hasil penjiplakan dari Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo milik Penggugat yang sudah terkenal ;

18. Bahwa demikian halnya, bersandar pada isi dan maksud pasal 6 ayat 3 huruf (a) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, maka sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran dan/atau menggunakan merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 yang merupakan nama badan hukum milik Penggugat ;
19. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan :
 - (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
 - (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
20. Bahwa bersandar pada ketentuan pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 jo pasal 4 jo pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, maka pengajuan gugatan pembatalan a quo oleh Penggugat sangatlah beralasan menurut hukum dan karenanya sangatlah beralasan pula agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, serta pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 atas nama Tergugat yang didasari dengan itikad tidak baik, sudah sepatutnya agar dibatalkan pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati Penggugat, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 9 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terkenal di dunia.
3. Menyatakan merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo milik Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835.
5. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 atas nama Tergugat.
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang Kuasanya MARODIN SIJABAT,SH, advokat dan Konsultan Hukum (HKI) dari AFFA Intellectual Property Rights, berkantor di Graha Pratama Building 15th Floor, Jalan M.T.Haryono Kav.15 Jakarta 12810, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2014; sedangkan **Tergugat tidak hadir** dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relaas Panggilan Sidang tanggal 07 Oktober 2014, dan panggilan melalui media surat kabar harian Rakyat Merdeka terbit hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 14 Oktober 2014 dan media surat kabar harian



Rakyat Merdeka terbit hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 untuk sidang hari 28 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir menghadap kepersidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak dan kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa menunggu kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dimulai dengan pembacaan Surat gugatan Penggugat, dimana setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Niaga pada pengadilan Jakarta Pusat menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek CHELSEA yang dilakukan Tergugat terdaftar Nomor. IDM000035153 dan merek CHELSEA dengan Lukisan terdaftar Nomor IDM000249835 atas nama Tergugat, karena Penggugat adalah pemilik sekaligus pemakai pertama di dunia atas merek CHELSEA, merek CHELSEA FC, merek CHELSEA FOOTBALL CLUB, serta merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo yang merupakan Merek dan Logo terkenal di dunia yang telah Penggugat daftarkan di berbagai negara di dunia termasuk telah Penggugat daftarkan di Indonesia, dimana merek CHLESEA atas nama Tergugat tersebut secara jelas **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek CHELSEA FC dan Merek CHLESEA FOOTBALL CLUB dan Logo serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB milik

Hal. 11 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



Penggugat dan pemakaian merek CHELSEA Tergugat yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan Merek CHELSEA FC dan Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB milik Penggugat dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seolah-olah merek serta produk-produk Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, dimana Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengirimkan wakilnya yang sah dan tidak pula mengirimkan Jawaban terhadap gugatan Penggugat, meskipun terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis akan tetap memeriksa gugatan Penggugat, terutama mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 69 ayat(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Gugatan pembatalan merek dapat diajukan dalam waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) pembatalan Merek atas dasar itikad tidak baik diajukan tanpa batas waktu;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan konstruksi dan materi gugatan Penggugat, ternyata pengajuan Gugatan Penggugat didasarkan atas Itikad tidak baik dari Tergugat, karena merek atas nama Tergugat aquo mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan Logo Penggugat yang telah terkenal di dunia yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat, oleh karena itu pengajuan Gugatan dapat dilakukan tanpa batas waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001, yang menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5 atau pasal 6;

Hal. 12 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



Menimbang bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alasan yang digunakan bersifat alternatif, yang berarti tidak harus seluruh alasan itu terpenuhi namun cukup jika salah satu dari alasan itu terpenuhi telah dapat dijadikan dasar untuk membatalkan merek yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh Karena itu terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga ia mengajukan gugatan pembatalan merek;

Menimbang, bahwa untu memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat bertanda : P-1 sampai dengan P-14A;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat aquo ternyata :

- Bahwa kata **CHELSEA** adalah bagian dari nama badan hukum Penggugat yakni **CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED** yang sudah ada dan berdiri sejak tahun 1905 dan merupakan nama klub sepak bola Penggugat yang berkompetisi di Liga Premier Inggris (vide Bukti P – 39);
- Bahwa berdasarkan bukti P – 46 (A,B,C), telah terbukti bahwa kata **CHELSEA** juga dijadikan sebagai merek dagang maupun merek jasa dari produk-produk Penggugat misalnya produk baju kaos untuk kostum para pemain klub sepak bola Penggugat, serta kaos kaki maupun produk-produk lainnya;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 30 serta bukti P – 35 dan P – 36 yakni berupa bukti pendaftaran Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** dan Logo di berbagai negara di dunia serta bukti P – 37 dan P – 38 pendaftaran di Indonesia, dan berdasarkan bukti-bukti P – 40, P – 41, P – 42 (A – B), P – 43 (A -B), P – 44 dan P – 45, telah terbukti fakta hukum bahwa Penggugat adalah pemilik serta pemakai pertama atas Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** dan Logo yang sudah terdaftar di berbagai Negara di dunia dan khususnya Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** dan Logo telah terdaftar di Inggris sejak tahun 1970 jauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek **CHELSEA** di Indonesia, dan ternyata merek-

Hal. 13 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



merek Penggugat tersebut telah dilakukan promosi yang gencar dan besar-besaran baik di majalah, tabloid, kataog, maupun label (tag) dari dalam dan luar negeri, dengan demikian Merek Penggugat tersebut adalah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat yang didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena produksi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di beberapa negara, sehingga Merek Penggugat tersebut adalah merupakan merek yang telah terkenal di dunia;

- Bahwa tindakan Tergugat mendaftarkan merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 yang merupakan hasil peniruan dan penjiplakan dari Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo yang sudah terdaftar di berbagai Negara di dunia dan sudah terkenal di dunia, bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa seiring dengan semakin terkenalnya klub sepak bola CHELSEA milik Penggugat di dunia, memberikan dampak dikenalnya nama badan hukum Penggugat yakni CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, tindakan Tergugat mendaftarkan merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 juga merupakan hasil peniruan dan penjiplakan dari nama badan hukum Penggugat yakni CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED yang sudah terkenal, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa berdasarkan Bukti P -31, P – 32, P – 37 dan P - 38, telah terbukti bahwa di Indonesia Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo milik Penggugat sudah diajukan permintaan pendaftarannya untuk melindungi kelas barang 25 dan Merek CHELSEA FC juga sudah diajukan permintaan pendaftarannya untuk melindungi kelas barang 14 pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sedangkan untuk Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 28 dan 21 sudah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor

Hal. 14 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



IDM000086532 dan Nomor IDM000086470, namun sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo**, Penggugat tidak dapat menggunakan mereknya tersebut di Indonesia untuk melindungi kelas barang 25 dikarenakan tanpa seijin Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan Merek **CHELSEA** yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena Penggugat adalah pemilik Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** yang sudah terdaftar di berbagai Negara di dunia dan sudah terkenal di dunia yang secara hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian perlu dipertimbangkan apakah merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi maupun ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan antara Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** serta Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** milik Penggugat sebagaimana terbukti dengan bukti-bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 30 serta bukti P – 35 dan P – 36 dengan merek **CHELSEA** terdaftar No. IDM000035153 dan merek **CHELSEA** Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 atas nama Tergugat sebagaimana bukti P – 33 dan P – 34, maka secara jelas terlihat adanya persamaan pada pokoknya diantara kedua merek tersebut, yakni dari segi bentuk, penempatan

Hal. 15 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



huruf, cara penulisan dan bunyi ucapan sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 atas nama Tergugat didasari adanya iktikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** milik Penggugat telah terdaftar di Inggris sejak tahun 1970 jauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek CHELSEA di Indonesia dan Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** sudah dikenal serta terkenal di dunia, maka dapatlah disimpulkan pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No. IDM000249835 oleh Tergugat di Indonesia adalah merupakan hasil peniruan dan penjiplakan dari Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** yang sudah terdaftar di berbagai Negara di dunia dan sudah terkenal di dunia, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa seiring dengan dikenal dan terkenalnya klub sepak bola CHELSEA milik Penggugat di dunia, memberikan dampak dikenalnya nama badan hukum Penggugat yakni CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, tindakan Tergugat mendaftarkan merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 juga merupakan hasil peniruan dan penjiplakan dari nama badan hukum Penggugat yakni CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED yang sudah terkenal, sehingga tindakan Tergugat tersebut

Hal. 16 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB** serta Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** milik Penggugat dengan merek **CHELSEA** terdaftar No. IDM000035153 dan merek **CHELSEA Dengan Lukisan** terdaftar No.IDM000249835 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya, karena Tergugat telah meniru dan menjiplak Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** yang sudah terdaftar di berbagai Negara di dunia dan sudah terkenal di dunia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran merek **CHELSEA** terdaftar No. IDM000035153 dan merek **CHELSEA Dengan Lukisan** terdaftar No.IDM000249835 oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat tersebut adalah didasari dengan itikad tidak baik yang dapat menyesatkan konsumen yakni seolah-olah produk Tergugat berasal dari Penggugat dan/atau seolah-olah Tergugat mempunyai hubungan dengan Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga menurut hukum merek **CHELSEA** terdaftar No. IDM000035153 dan merek **CHELSEA Dengan Lukisan** terdaftar No.IDM000249835 atas nama Tergugat tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meniru dan menjiplak Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** yang sudah terdaftar di berbagai Negara di dunia dan sudah terkenal di dunia dapat menyesatkan konsumen yakni seolah-olah produk Tergugat berasal dari Penggugat dan/atau seolah-olah Tergugat mempunyai hubungan dengan Penggugat, sangatlah merugikan Penggugat karena Penggugat telah bersusah-payah serta mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memperkenalkan Merek-merek Penggugat yakni melalui majalah-majalah, catalog dan brosur-brosur sebagaimana bukti P – 40 sampai dengan bukti P – 45 sehingga menjadikan Merek **CHELSEA**, Merek **CHELSEA FC**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB**, Merek **CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo** milik Penggugat terkenal di berbagai Negara di dunia;

Hal. 17 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia seyogyanya menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing. Bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dulu jelas merupakan perbuatan yang beriktikad buruk dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut;

Menimbang, bahwa hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, maka dalam perkara ini Pengadilan memberlakukan ketentuan pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat aquo tidak melawan hukum dan beralasan dan ternyata pula jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal. 18 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



Memperhatikan Pasal 125 HIR jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal; 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo terkenal di dunia;
4. Menyatakan merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 atas nama HARDIMAN (Tergugat), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHELSEA, Merek CHELSEA FC, Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB serta Merek CHELSEA FOOTBALL CLUB dan Logo milik Penggugat.
5. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835.;
6. Membatalkan pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 atas nama HARDIMAN (Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek CHELSEA terdaftar No. IDM000035153 dan merek CHELSEA Dengan Lukisan terdaftar No.IDM000249835 atas nama HARDIMAN (Tergugat) dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.;

Hal. 19 dari 20 hal. PUTUSAN Nomor : 58/PID.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



8. Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp. 7.516.000,- (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **Jum'at**, tanggal **12 Desember 2014**, oleh **SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.Hum.** Sebagai Ketua Majelis, **ASWIJON, S.H.,M.H.** dan **MAS'UD, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal : **16 Desember 2014**, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut di atas dibantu oleh **SRI TASLIHIYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

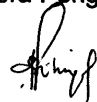

ASWIJON, S.H.M.H


MAS'UD, S.H.M.H

Hakim Ketua Majelis,


SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,


SRI TASLIHIYAH, S.H

Biaya-Biaya :

- PNB	:	Rp. 30.000,-
- ATK	:	Rp. 75.000,-
- Panggilan	:	Rp. 400.000,-
- Panggilan ml iklan 2x	:	Rp. 7.000.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 7.516.000,- (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah)